

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 618/2532	อัยการ ศาลแขวง พระนครเหนือ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สม จิต ด้ ปา มา	โจทก์
	นาย เอิบ ฤกษ์วิวัฒน์ นา สุข	จำเลย

ป.อ. มาตรา 362

การที่จำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมและแสดงอาการข่มขู่มารดาโจทก์ร่วมซึ่งเป็นบริวารของโจทก์ร่วมให้ออกจากบ้าน ถือได้ว่าเป็นการรบกวนการครองครอง
อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 จำเลย
ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องจำคุก 3 เดือน ปรับ
1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีนางกิมฮุ้น วิลัยเลิศประจักษ์พยานมาเบิกความ
ยืนยันว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 10 นาฬิกาพยานอยู่ที่บ้านของโจทก์ร่วม จำเลย
มาที่บ้านดังกล่าวบอกให้พยานขนของออกไป ถ้าไม่ไปจะเอาตำรวจมาลากคอ เมื่อ
พยานพูดว่าไม่ไปจำเลยก็คว่ำจานกระเบื้องของพยานที่วางไว้หน้าบ้านมาเตะจนแตก

จากนั้นจำเลยวิ่งไปที่บ้านจำเลยและกลับมาอีกครั้งโดยถือโซ่มาด้วยจำเลยไ้
บานเกล็ดหน้าต่างขึ้นแล้วเอาโซ่คล้องขอบหน้าต่างเข้ากับประตูบ้าน พร้อมทั้งเอา
กุญแจ 1 ดอก ล็อกโซ่ดังกล่าว พยานจึงชนข้าวของที่วางกองอยู่หน้าบ้านไปพักที่
บ้านลูกชายซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุ ต่อมาตอนเย็นโจทก์ร่วมมาหาพยานและได้ไป
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและโจทก์ร่วมเบิกความว่า โจทก์ร่วมเช่าที่ดินของนาง
พิน ฤกษ์วัฒนาสุขภรรยาจำเลยปลูกบ้าน โดยเช่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ชำระค่าเช่า
เรื่อยมา วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 8 นาฬิกาโจทก์ร่วมย้ายไปอยู่กับสามีที่บ้านพักคน
งานโดยชนข้าวของไปด้วยต่อมาเวลาใกล้ค่ำนายไพรวัลย์น้องชายไปบอกโจทก์ร่วม
ว่าให้รีบกลับบ้านเพราะนางกิมซุ่นซึ่งเป็นมารดาเข้าบ้านไม่ได้ เนื่องจากจำเลยเอาโซ่
ไปคล้องประตูหน้าต่างและไล่ นางกิมซุ่นออกจากบ้านโจทก์ร่วมรีบกลับไปบ้าน แต่ไม่
พบผู้ใดอยู่ในบ้าน จึงไปสอบถามจำเลยว่าเหตุใดจึงมาคล้องโซ่ประตูหน้าต่างบ้าน
จำเลยบอกว่าต้องยึดไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นโจทก์ร่วม จำเลยจะให้อยู่ หากเป็นคนอื่น
จำเลยจะไม่ให้อยู่ โจทก์ร่วมจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ก่อนไป
แจ้งความโจทก์ร่วมได้สอบถามเรื่องราวจากนางกิมซุ่นแล้ว ในคืนนั้นเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้ตามจำเลยไปสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใกล้เคียงให้โจทก์ร่วมยอมรับ
ค่าเสียหาย จำเลยตกลงจะใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน 13,000 บาท โดยจะ
นำเงินมาชำระประมาณ 6-7 วันหลังจากนั้น แต่จำเลยไม่นำเงินมาชำระแก่โจทก์ร่วม
นอกจากนี้ยังปรากฏในสำเนาภาพถ่ายรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2528 เอกสารหมาย จ.5 ระบุว่าโจทก์ร่วมได้ไปแจ้งว่า จำเลยได้บุกรุก
เข้าไปในบ้านและไล่คนภายในบ้านออกทั้งหมด จากนั้นจำเลยเอาโซ่มาคล้องประตูรั้ว
โดยใช้กุญแจล็อกโซ่ไว้ไม่ยอมให้คนเข้าบ้านโจทก์ร่วม ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์เชื้อว
พานิช ได้ติดตามจำเลยมาตกลงค่าเสียหาย จำเลยยินยอมใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วม
เป็นเงิน 13,000 บาท โดยจะนำเงินมาชำระในวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 ถ้าจำเลยไม่
นำมาชำระภายในกำหนดโจทก์ร่วมจะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนกว่าจะถึงที่

สุด โดยมีโจทก์ร่วมและจำเลยลงชื่อไว้ด้วย ซึ่งร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์เชียวพานิช พนักงานสอบสวนคดีนี้มาเป็นพยานโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยกับโจทก์ร่วมตกลงกันได้โดยจำเลยรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 13,000 บาท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 5 โดยจำเลยและโจทก์ร่วมลงชื่อต่อหน้าพยานศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวสอดคล้องต้องกัน นางกิมซุนและร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยแต่อย่างใด จึงไม่มีข้อสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ได้ไปแจ้งความทันทีที่ทราบเหตุ แม้โจทก์ร่วมจะมีเรื่องทะเลาะกับจำเลยอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สินการกู้ยืมเงิน แต่คำของโจทก์ร่วมก็ไม่มีลักษณะปรักปรำจำเลยแต่ประการใด หากจำเลยไม่ได้เข้าไปขับไล่นางกิมซุนในบ้านของโจทก์ร่วมดังที่จำเลยนำสืบแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จำเลยจะต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมเป็นเงินจำนวน 13,000 บาท นอกจากนี้เมื่อร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์แจ้งข้อหาแก่จำเลยว่าบุกรุกบ้านโจทก์ร่วม จำเลยก็ไม่ได้ให้การปฏิเสธ เพียงแต่แจ้งต่อร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ว่าจะมาให้การในชั้นศาลเท่านั้นและที่จำเลยนำสืบว่าเหตุที่จำเลยลงชื่อในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 5 ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวเพราะเป็นเวลา 1 นาฬิกาแล้ว เป็นทำนองว่าได้ลงชื่อไปโดยไม่สมัครใจนั้นก็มิแต่ตัวจำเลยมาเบิกความ ทั้งยังได้ความจากคำของจำเลยเองว่าในคืนนั้นบุตรชายของจำเลยคือจำสืบตำรวจสุพจน์ ถูกขังขังไปอยู่ที่สถานีตำรวจด้วย และได้บอกให้จำเลยลงชื่อในเอกสารหมายเลข 5 ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าจำเลยตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 5 โดยสมัครใจ พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมาจึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยได้เข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมและแสดงอาการขับไล่นางกิมซุนมารดาซึ่งเป็นบริวารของโจทก์ร่วมให้ออกจากบ้านดังกล่าว การกระทำของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 362 แล้วตั้งนั้นปัญหาที่ว่าจำเลยได้เอาโซ่ไปคล้องประตูหน้าต่างบ้าน
ของโจทก์ร่วมไว้หรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น"

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>